의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 쿠라레이 아메리카 인코포레이티드

【특허고객번호】 5-2013-048216-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인코리아나

【대리인번호】 9-2001-100001-3

【지정된변리사】 변리사 이윤민, 변리사 홍성진

【포괄위임등록번호】 2023-015533-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7012891

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0106397-00

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인코리아나 (서명 또는 인)

의견내용

본원 2023년 특허출원 제7012891호는 2026년 1월 29일에 의견제출통지서가 발송되었는바, 그 거절이유는 다음과 같습니다.

『이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다. (이하 생략)』

이에 대하여, 본원 출원인은 심사관님께서 지적하신 거절이유를 극복하기 위하여 동일자로 보정서를 제출함과 동시에, 아래와 같은 의견을 개진하고자 합니다.

- 아 래 -

1. 보정에 대하여

가. 보정의 내용

본 출원인은, 금번 거절이유를 극복하기 위해, 본원 청구항 1 내지 13 발명에 기재된 '방법'을 '**섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한** 방법'으로 보정하고, 본원 청구항 14 내지 21 발명에 기재된 '장치'를 '**섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한** 장치'로 보정하였습니다.

또한, 본 출원인은, 본원 청구항 1 및 14 발명에 기재된 '섬유 포함 구조체'를 '**상기** 섬유 포함 구조체'로 보정하였으며, 본원 청구항 4 발명에 기재된 '추가로포함하고'를 '추가로_포함하고'로 띄어쓰기를 보정하였습니다.

또한, 본 출원인은, 본원 청구항 4 및 17 발명에 기재된 '상기 결함 검출기 어레이'에서, '상기'를 삭제하고, 본원 청구항 18 내지 21 발명의 인용항을 보정하였습니다.

참고로, 밑줄 _ 은 추가 또는 정정한 것을 나타냅니다.

나. 보정의 적법성

청구항 1 내지 13 은, 본원 명세서 [0009] 단락에 기초하여 청구범위를 보정한 것이고,

청구항 14 내지 17 은, 본원 명세서 [0011] 단락에 기초하여 청구범위를 보정한 것이고,

청구항 18 내지 21 은, 인용항을 보정하고, 본원 명세서 [0011] 단락에 기초하여 청구범위를 보정한 것이므로,

이는 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 보정으로 적법한 보정에 해당합니다.

2. 거절이유에 대하여

가. 의견제출통지서에서는, "청구항 1에 기재된 보호대상이 단순히 '방법'이라고만 기재되어 있으므로 청구항 1의 보호대상은 불명확합니다."라고 지적되었습니다.

관련하여, 본원 청구항 1 내지 13 발명에 기재된 '방법'을 '**섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한** 방법'으로 보정하였는바, 상기 거절이유는 해소되었습니다.

나. 의견제출통지서에서는, "청구항 14에 기재된 보호대상이 단순히 '장치'이라고만 기재되어 있으므로 청구항 14의 보호대상은 불명확합니다."라고 지적되었습니다.

관련하여, 본원 청구항 14 내지 21 발명에 기재된 '장치'를 '**섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한** 장치'로 보정하였는바, 상기 거절이유는 해소되었습니다.

3. 맺음말

이상과 같은 보정 및 의견 개진에 의하여 상기 거절이유는 해소될 것으로 사료됩니다.

참고로, 본 거절이유에 대한 상기와 같은 보정 및/또는 의견개진은 본원의 특허결정시기를 앞당기거나 본원의 특허성을 강조하기 위한 것일 뿐, 권리범위해석 등에 있어서 균등범위를 포기하려는 의도는 전혀 없음을 밝혀두는 바입니다.

따라서 이러한 제반 사항을 고려 및 적극 수용하시어, 본원에 대하여 특허결정을 주시기 바랍니다.